

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ESE — Event & Safety Engineering

membre du Groupe MS

En vigueur au 7 octobre 2026

PRÉAMBULE

Event & Safety Engineering (ci-après « ESE » ou le « Prestataire »), société par actions simplifiée membre du **Groupe MS**, est un cabinet d'ingénierie et de conseil pour les ateliers de production technique du secteur événementiel, du spectacle vivant, de la scénographie et de l'architecture intérieure. ESE intervient à la croisée de trois mondes complémentaires : la conception 3D (Vectorworks, Blender, Rhinoceros), les outils métier du spectacle vivant (ConnectCAD, Braceworks, Vision, MVR) et les pratiques de gestion de projet adaptées aux structures créatives.

ESE est éditeur de la méthode propriétaire **SOCLE®**, marque déposée, dédiée à la transformation opérationnelle des bureaux d'études événementiels et des agences créatives.

Les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV ») définissent les modalités d'exécution de l'ensemble des prestations délivrées par ESE à ses clients professionnels. Elles constituent le socle de la relation contractuelle et s'appliquent à toutes les missions, complétées le cas échéant par des Conditions Particulières propres à chaque pilier d'activité.

Conformément aux dispositions des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce (issus de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019), les présentes CGV sont systématiquement communiquées à tout client professionnel qui en fait la demande.

Les CGV sont accessibles à tout moment sur le site ese-techsolutions.com. La version applicable est celle en vigueur à la date de signature de la commande par le Client.

ARTICLE 1 — DÉFINITIONS

Dans les présentes CGV, les termes ci-dessous, lorsqu'ils sont employés avec une majuscule, ont la signification suivante :

« **ESE** » ou « **le Prestataire** » désigne Event & Safety Engineering, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 15 rue des Halles, 75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 951 249 937 (SIREN 951 249 937 ; TVA intracommunautaire FR26 951 249 937 ; code NAF 90.02Z — Activités de soutien au spectacle vivant), membre du Groupe MS.

« **Client** » désigne la personne morale ayant souscrit une commande auprès d'ESE, dans le cadre de son activité professionnelle.

« **Parties** » désigne collectivement ESE et le Client.

« **Offre** » ou « **Devis** » désigne la proposition commerciale ou le devis établi par ESE sur la base des informations communiquées par le Client, supposées exactes et complètes sous la responsabilité de ce dernier.

« **Commande** » désigne l'acceptation expresse et écrite par le Client d'une Offre ou d'un Devis émis par ESE, constituant la formation du contrat.

« **Conditions Particulières** » ou « **CP** » désigne les annexes spécifiques à chaque pilier d'activité ESE, complétant les présentes CGV. En cas de contradiction, les Conditions Particulières prévalent sur les CGV.

« **Contrat d'Entreprise** » désigne, le cas échéant, le document spécifique signé entre les Parties précisant les modalités d'exécution d'une mission. Le Contrat d'Entreprise prévaut sur les Conditions Particulières et sur les CGV.

« **Prestations** » désigne les services commandés par le Client à ESE, relevant d'un ou plusieurs des cinq piliers d'activité ESE (cf. article 2).

« **Livrables** » désigne les documents, plans, notices, synoptiques, rapports, fichiers Vectorworks, fichiers Blender, fichiers Rhinoceros, calculs, avis techniques, présentations et autres productions remis par ESE au Client en exécution des Prestations.

« **Méthode SOCLE®** » désigne la méthode propriétaire d'ESE — corps doctrinal, méthodologique et opérationnel — de transformation des bureaux d'études événementiels et des agences créatives autour de l'environnement Vectorworks. Marque déposée à l'INPI. La Méthode SOCLE® inclut l'ensemble des manuels, référentiels, supports pédagogiques, procédures, séquences d'accompagnement et bibliothèques de ressources associés. La Méthode SOCLE® n'est pas un logiciel.

« **Bibliothèques ESE** » désigne les bibliothèques propriétaires de ressources Vectorworks, Blender, Rhinoceros et autres environnements métier (objets, symboles, templates, ressources graphiques, fichiers de configuration) développées par ESE indépendamment des Prestations et constituant des productions intellectuelles propriétaires d'ESE.

« **Sous-traitant** » désigne tout intervenant — salarié, freelance, indépendant ou société tierce — auquel ESE fait appel pour l'exécution de tout ou partie des Prestations.

« **NDA** » désigne tout accord de confidentialité bilatéral signé entre les Parties préalablement, parallèlement ou postérieurement à la Commande.

« **Données personnelles** » désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable au sens de l'article 4.1 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

« **Lieu d'exécution** » désigne le ou les lieux où les Prestations sont exécutées, tels que définis dans l'Offre, le Devis ou le Contrat d'Entreprise.

ARTICLE 2 — OBJET ET PILIERS D'ACTIVITÉ

2.1

Les présentes CGV ont pour objet de définir les modalités générales d'exécution des Prestations délivrées par ESE au Client.

2.2

ESE exerce son activité au travers de cinq piliers, chacun pouvant faire l'objet de Conditions Particulières spécifiques (annexes 1 à 5) :

- **Pilier 1 — Direction technique (DT)** : conception et déploiement technique d'événements, spectacles, intégrations, scénographies. Annexe CP-1.
- **Pilier 2 — Régie générale & stage management** : pilotage opérationnel terrain en lien direct avec la direction technique. Annexe CP-2.
- **Pilier 3 — Risk management & accompagnement des organisations auprès des autorités** : analyse de risques, dossiers de sécurité, accompagnement des organisateurs en relation avec les autorités administratives compétentes. Annexe CP-3.
- **Pilier 4 — SOCLE® — accompagnement méthodologique propriétaire** : conseil et accompagnement à la mise en œuvre de la Méthode SOCLE® dans les bureaux d'études et agences créatives, incluant la transmission de la méthode, la concession d'une licence d'utilisation de la Méthode SOCLE® et l'accompagnement à son intégration opérationnelle. Annexe CP-4.
- **Pilier 5 — Cobel Event — conseil en transformation des organisations** : accompagnement et conseil à la transformation des structures de production événementielle (organisation, processus, outillage). Annexe CP-5.

2.3

Une même Commande peut couvrir un ou plusieurs piliers. Les Conditions Particulières correspondantes s'appliquent en cumul, sous réserve des règles de hiérarchie documentaire (article 3).

ARTICLE 3 — HIÉRARCHIE DOCUMENTAIRE

3.1

En cas de contradiction entre les documents régissant la relation entre les Parties, la hiérarchie suivante s'applique, du plus fort au plus faible :

1. NDA spécifique signé entre les Parties (sur les seules questions de confidentialité).
2. Contrat d'Entreprise.
3. Conditions Particulières applicables au(x) pilier(s) concerné(s).
4. Offre ou Devis accepté par le Client.
5. Présentes CGV.
6. Usages en vigueur dans le secteur du conseil et de l'ingénierie événementielle.

3.2

Les conditions générales d'achat ou tout document contractuel propre au Client sont expressément écartés, sauf accord préalable écrit d'ESE.

3.3

En cas de marché public ou d'appel d'offres public, les pièces du marché (CCAP, CCTP, AE) prévalent sur les présentes CGV pour les seules dispositions impératives qu'elles contiennent.

ARTICLE 4 — OFFRE, DEVIS, COMMANDE

4.1

ESE établit son Offre ou son Devis sur la base des informations écrites et orales communiquées par le Client, celles-ci étant réputées exactes et complètes sous la responsabilité pleine et entière du Client.

4.2

L'Offre ou le Devis a une durée de validité de trente (30) jours à compter de son émission, sauf mention contraire expresse.

4.3

La Commande est formée par l'acceptation expresse et écrite par le Client de l'Offre ou du Devis, matérialisée par un bon pour accord, une signature électronique conforme au règlement eIDAS, ou un bon de commande.

4.4

L'acceptation de la Commande emporte acceptation pleine et entière des présentes CGV et des Conditions Particulières applicables. Le Client reconnaît en avoir pris connaissance et les accepte sans réserve.

4.5

Toute Commande acceptée est ferme et définitive, sous réserve des cas de résiliation prévus aux articles 8 (annulation) et 19 (résiliation).

ARTICLE 5 — MODIFICATIONS DES PRESTATIONS

5.1

Toute demande de modification des Prestations émanant du Client est notifiée à ESE par écrit.

5.2

ESE informe le Client, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrés à compter de la réception de la demande, des incidences de la modification sur le périmètre, le calendrier et le prix des Prestations, sous la forme d'un avenant ou d'un devis complémentaire.

5.3

ESE n'exécute la modification qu'après accord écrit préalable du Client sur ses incidences. ESE est en droit de suspendre l'exécution des Prestations modificatives ou supplémentaires jusqu'à conclusion de cet accord.

ARTICLE 6 — PRIX

6.1

Les prix des Prestations sont indiqués en euros, hors taxes (HT), et fixés dans l'Offre, le Devis ou le Contrat d'Entreprise. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux français en vigueur s'ajoute aux prix HT.

6.2

Les prix sont fermes pour la durée de validité de l'Offre. Au-delà, ils sont révisibles selon l'évolution de l'indice Syntec publié par la Fédération Syntec.

6.3

Tout changement du taux de TVA applicable est automatiquement répercuté sur les Prestations non encore facturées.

6.4

Les frais de déplacement, hébergement et restauration engagés par ESE pour l'exécution des Prestations sont refacturés au Client sur justificatifs, sauf forfait expressément convenu dans l'Offre. Chaque Devis comporte en outre, sur une ligne distincte, des frais de gestion administrative forfaitaires : 120 € HT sous 3 000 € HT de Prestations, 250 € HT jusqu'à 10 000 €, 450 € HT jusqu'à 25 000 € et 650 € HT au-delà.

ARTICLE 7 — MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

7.1 Acompte

Un acompte de trente pour cent (30 %) du montant total HT de la Commande est exigé à la signature, payable comptant à réception et déduit du solde. Les Prestations démarrent à son encaissement, sauf accord écrit d'ESE.

7.2 Échéancier

Le solde est facturé selon l'échéancier convenu dans l'Offre, indexé sur les jalons techniques de la mission. À défaut d'échéancier, le solde est facturé à la livraison finale.

7.3 Délai de paiement

Conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, les factures sont payables à trente (30) jours à compter de leur date d'émission.

7.4 Facturation électronique

Le Client accepte la facturation électronique conformément à l'obligation légale de dématérialisation des factures B2B, dans les conditions et selon le calendrier prévus par la réglementation en vigueur.

7.5 Retard de paiement

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire :

- L'application d'intérêts de retard au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce), calculés au prorata temporis.
- L'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture en retard (articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce).
- L'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues par le Client, quelle que soit leur échéance.
- En cas de procédure de recouvrement contentieux, une indemnité complémentaire égale à dix pour cent (10 %) du montant impayé, à titre de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil, sans préjudice des frais et honoraires d'avocat et d'huissier réellement engagés.

7.6 Suspension des Prestations

ESE est en droit de suspendre l'exécution des Prestations en cas de non-paiement à l'échéance, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant huit (8) jours.

7.7 Compensation

Le Client ne peut opposer la compensation ou la rétention sur des sommes dues à ESE qu'avec l'accord écrit préalable d'ESE ou en application d'une décision de justice exécutoire.

ARTICLE 8 — ANNULATION DE COMMANDE PAR LE CLIENT

8.1

En cas d'annulation totale ou partielle de la Commande décidée unilatéralement par le Client, en dehors des cas de résiliation pour faute prévus à l'article 19, le Client doit à ESE :

- Le règlement de l'intégralité des Prestations déjà réalisées et des frais déjà engagés ;
- Une indemnité d'annulation calculée sur le solde de la Commande non encore réalisé, selon le barème suivant, fonction de la date de notification rapportée à la date prévue d'exécution principale :
 - plus de 90 jours : 25 % du solde ;
 - entre 30 et 90 jours : 50 % du solde ;
 - moins de 30 jours : 100 % du solde.

8.2

L'acompte versé reste acquis à ESE et s'impute sur les sommes dues au titre de l'annulation.

8.3

L'annulation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email avec accusé de lecture.

ARTICLE 9 — MODALITÉS D'EXÉCUTION ET DÉLAIS

9.1 Indépendance

ESE exécute ses Prestations en toute indépendance professionnelle. Aucun lien de subordination ne lie ESE ou ses Sous-traitants au Client.

9.2 Obligation de moyens

Sauf mention contraire expresse dans le Contrat d'Entreprise, ESE est tenue d'une obligation de moyens au sens de l'article 1231-1 du Code civil, et non d'une obligation

de résultat. ESE met en œuvre toutes les diligences professionnelles et les bonnes pratiques de l'ingénierie événementielle pour la bonne exécution de ses Prestations.

9.3 Inputs Client

L'exécution des Prestations dans les délais prévus est conditionnée à la fourniture par le Client, dans les délais convenus, de l'ensemble des informations, documents, plans, données et accès nécessaires. Le Client assume la responsabilité pleine et entière de l'exactitude et de la complétude des éléments qu'il transmet.

9.4 Délais

Les délais d'exécution figurant dans l'Offre ou le Devis sont donnés à titre indicatif et constituent des délais cibles. ESE met en œuvre les meilleurs moyens pour les respecter.

9.5 Retard imputable à ESE

En cas de retard imputable à ESE, ESE en informe le Client sans délai et propose un calendrier de rattrapage. Si le retard cause un préjudice direct, certain et chiffré au Client, ESE peut en être tenue responsable dans les limites prévues à l'article 12 (responsabilité).

9.6 Refus d'exécution

ESE est en droit de refuser d'exécuter ou de poursuivre une Prestation si :

- la demande du Client est contraire aux règles applicables en matière d'organisation d'événement, de sécurité ERP, de droit social ou de toute autre réglementation impérative ;
- les conditions techniques requises pour la sécurité des personnes ou des biens ne sont pas réunies ;
- ESE est invitée à signer un document technique (notice de sécurité, avis technique, plan signé) sans disposer des éléments nécessaires à l'engagement de sa responsabilité.

Le refus d'exécution dans ces hypothèses ne peut donner lieu à aucune indemnité au profit du Client.

ARTICLE 10 — SOUS-TRAITANCE

10.1

ESE est expressément autorisée à recourir à des Sous-traitants — freelances seniors, indépendants ou sociétés tierces — pour l'exécution de tout ou partie des Prestations, sans agrément préalable du Client. Cette faculté est inhérente au modèle d'organisation d'ESE.

10.2

ESE garantit que ses Sous-traitants présentent un niveau d'expertise et de qualité de prestation équivalent à celui d'ESE. ESE demeure seul responsable vis-à-vis du Client de la bonne exécution des Prestations sous-traitées.

10.3

Tout Sous-traitant est tenu, par contrat, à une obligation de confidentialité au moins équivalente à celle prévue à l'article 15. Les NDA signés entre les Parties s'imposent par cascade aux Sous-traitants.

10.4 Marchés publics et AO publics

Pour les marchés publics et appels d'offres publics, les règles de sous-traitance prévues au CCAP du marché prévalent sur le présent article. ESE déclare alors les Sous-traitants conformément à la procédure prévue.

ARTICLE 11 — PERSONNEL ET SOUS-TRAITANTS

11.1

Le personnel ESE et les Sous-traitants intervenant pour le compte d'ESE demeurent sous l'autorité hiérarchique, technique et disciplinaire d'ESE. Ils ne peuvent recevoir d'instructions directes du Client en dehors des limites définies par l'Offre ou le Contrat d'Entreprise.

11.2

ESE certifie que ses Sous-traitants respectent l'ensemble des obligations sociales, fiscales et déclaratives qui leur sont applicables, et qu'ESE a procédé aux vérifications prévues par les articles L.8222-1 et suivants du Code du travail (lutte contre le travail dissimulé) lorsque le seuil légal est atteint.

11.3

Lors d'une intervention sur le Lieu d'exécution du Client, le personnel et les Sous-traitants ESE se conforment au règlement intérieur du Lieu d'exécution et aux règles d'hygiène, de sûreté et de sécurité en vigueur.

ARTICLE 12 — RESPONSABILITÉS DES PARTIES

12.1 Responsabilité du Client en qualité d'organisateur

Lorsque la Commande porte sur un événement, un spectacle ou une manifestation ouverte au public ou privé, le Client est juridiquement l'organisateur au sens du droit français. À ce titre, et nonobstant les Prestations confiées à ESE, le Client demeure seul responsable :

- des autorisations administratives nécessaires à l'événement (ouverture au public, débits de boissons, manifestations en voie publique, etc.) ;
- des équipements et du Lieu d'exécution ;
- du respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques applicables aux publics et aux équipes professionnelles ;
- de ses obligations d'employeur (emploi régulier des salariés, document unique d'évaluation des risques, plan de prévention, règlement intérieur) ;
- des licences d'entrepreneur du spectacle lorsque la nature de la manifestation l'exige ;
- de la souscription des assurances appropriées (responsabilité civile organisateur, assurance annulation, dommages, TRM, multirisque selon les cas).

12.2 Périmètre ESE limité

La responsabilité d'ESE est strictement limitée à l'exécution des Prestations telles que définies dans l'Offre, le Devis ou le Contrat d'Entreprise. Lorsqu'ESE produit ou signe un document technique (notice de sécurité, plan signé, calcul de structure, avis technique), sa responsabilité est limitée au contenu de ce document, à l'exclusion des conditions ultérieures d'exploitation, de modification ou d'usage par le Client ou des tiers.

12.3 Plafond de responsabilité

En cas de dommage direct, certain et chiffré causé au Client par une faute prouvée d'ESE dans l'exécution de ses Prestations, la responsabilité d'ESE, toutes causes confondues, est plafonnée au montant total HT effectivement payé par le Client à ESE au titre de la Commande concernée, et en tout état de cause à un montant maximum de un million d'euros (1 000 000 €) par sinistre et par année d'assurance. Ce plafond est aligné sur la police de responsabilité civile professionnelle dont ESE bénéficie au titre du Groupe MS auprès d'AXA France IARD.

12.4 Exclusion des dommages immatériels non consécutifs et indirects

ESE n'est en aucun cas tenue d'indemniser les dommages immatériels non consécutifs et les dommages indirects, et en particulier les pertes d'exploitation, pertes de chiffre d'affaires, pertes de marge, pertes de clientèle, pertes de chance, atteintes à l'image ou à la réputation, préjudice commercial, ainsi que tout préjudice subi par les tiers du fait de l'exécution ou de l'inexécution des Prestations.

12.5 Biens confiés

Lorsque le Client confie à ESE des biens (matériels, équipements techniques, supports, données) dans le cadre de l'exécution des Prestations, la responsabilité d'ESE en cas de dommage causé à ces biens est plafonnée à cent cinquante mille euros (150 000 €) par sinistre, conformément au plafond de la couverture de responsabilité civile professionnelle dont ESE bénéficie.

12.6 Atteinte à la propriété intellectuelle

En cas d'action de tiers fondée sur une atteinte à la propriété intellectuelle qu'aurait commise ESE dans l'exécution des Prestations, la responsabilité d'ESE est plafonnée à cent cinquante mille euros (150 000 €) par année d'assurance, conformément au plafond spécifique de la couverture RC pro dont ESE bénéficie.

12.7 Atteinte à l'environnement

Les conséquences d'une atteinte accidentelle à l'environnement liée à l'exécution des Prestations sont couvertes dans les limites de la garantie environnementale de la couverture RC pro dont ESE bénéficie (1 000 000 € par année d'assurance, dont 100 000 € pour le préjudice écologique et la responsabilité environnementale).

12.8 Limitations non opposables

Les plafonds et exclusions prévus aux articles 12.3 à 12.7 ne s'appliquent pas en cas :

- de dommages corporels (couverts dans les limites de la police RC pro) ;
- de faute lourde ou dolosive d'ESE ;
- de manquement à une obligation essentielle dont le manquement vide l'obligation principale de sa substance, dans les limites des articles 1170 et 1231-1 du Code civil.

12.9 Action en garantie du Client

Le Client s'engage à informer ESE par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente (30) jours à compter de la connaissance du fait dommageable, de toute action ou réclamation susceptible d'engager la responsabilité d'ESE. À défaut, le Client est réputé avoir renoncé à toute action sur ce fondement.

ARTICLE 13 — ASSURANCES

13.1

ESE bénéficie, au titre du Groupe MS auquel elle appartient, d'une couverture d'assurance de responsabilité civile professionnelle « Prestataire technique et gestion événementielle » souscrite auprès d'AXA France IARD, dans la limite des plafonds suivants :

- tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus : 9 000 000 € par année d'assurance ;
- dont dommages corporels : 9 000 000 € par année d'assurance ;
- dont dommages matériels et immatériels consécutifs confondus : 1 200 000 € par année d'assurance ;
- dommages immatériels non consécutifs : 150 000 € par année d'assurance ;
- dommages résultant d'une atteinte à la propriété intellectuelle : 150 000 € par année d'assurance ;
- dommages causés aux biens confiés : 150 000 € par sinistre ;
- atteinte accidentelle à l'environnement : 1 000 000 € par année d'assurance ;
- préjudice écologique et responsabilité environnementale : 100 000 € par année d'assurance.

ESE communique au Client, sur demande écrite, l'attestation d'assurance en cours de validité.

13.2

Le Client souscrit pour son compte les assurances nécessaires à la couverture des risques propres à son activité d'organisateur ou de maître d'ouvrage, conformément à l'article 12.1, et notamment une assurance responsabilité civile organisateur, une assurance dommages aux biens et, le cas échéant, une assurance annulation, TRM ou multirisque adaptée à l'événement.

13.3

Chaque Partie obtient de ses assureurs la renonciation à recours à l'encontre de l'autre Partie et de ses Sous-traitants, dans les limites permises par l'article L.121-12 du Code des assurances et par leurs polices respectives.

13.4

En cas de Prestations relevant des piliers SOCLE® (accompagnement méthodologique) ou Cobel Event (conseil en transformation des organisations) — annexes CP-4 et CP-5 — ESE s'engage à vérifier auprès de son assureur l'extension de la déclaration d'activités au conseil méthodologique et au conseil en transformation organisationnelle préalablement à toute exécution.

ARTICLE 14 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

14.1 Propriété antérieure

Chaque Partie demeure propriétaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle qui lui appartiennent antérieurement à la Commande, ou indépendamment de celle-ci, en particulier :

- pour ESE : la Méthode SOCLE®, les Bibliothèques ESE, les manuels, supports, templates, documents méthodologiques et savoir-faire propriétaire d'ESE ;
- pour le Client : les marques, signes distinctifs, contenus créatifs, brand books, données de marché et tout document qu'il transmet à ESE pour l'exécution des Prestations.

14.2 Méthode SOCLE® — clause spécifique

La Méthode SOCLE® est et demeure la propriété exclusive d'ESE. Elle est marque déposée à l'INPI. Le Client ne peut en aucun cas :

- déposer, à son nom ou au nom de tiers, tout titre de propriété industrielle ou intellectuelle reproduisant ou s'inspirant de la Méthode SOCLE® ;
- reproduire, diffuser, communiquer, transposer, modifier, adapter ou créer des œuvres dérivées de la Méthode SOCLE® hors du cadre strict d'une licence d'utilisation expressément consentie par ESE dans l'Offre ou dans des Conditions Particulières (CP-4) ;
- utiliser la Méthode SOCLE® pour ses propres prestations à destination de tiers, ni la mettre à disposition de tiers à quelque titre que ce soit.

Toute violation du présent article ouvre droit, à titre de plancher non libératoire, à des dommages et intérêts forfaitaires minimum de deux cent mille euros (200 000 €) par fait de violation, sans préjudice :

- de tout préjudice complémentaire prouvé par ESE qui pourra être réclamé en sus ;
- de l'application des articles L.716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (action en contrefaçon, saisie-contrefaçon, indemnisation des préjudices subis et des bénéfices indus du contrefacteur) ;
- de toute action judiciaire en cessation, en interdiction ou en mesure conservatoire.

La présente clause pénale est expressément calibrée au regard de la valeur de la Méthode SOCLE® comme actif éditeur central d'ESE (recherche et développement engagés, marque déposée à l'INPI, exclusivité commerciale, manque à gagner en cas de réutilisation par un concurrent).

14.3 Livrables — régime par défaut

Sauf stipulation expresse contraire dans les Conditions Particulières ou dans le Contrat d'Entreprise, les Livrables finaux remis au Client font l'objet d'une licence d'usage non exclusive, non transférable et limitée au seul périmètre de l'événement, du projet ou de la mission objet de la Commande. Cette licence est consentie au Client à la date du règlement intégral du prix des Prestations.

La licence permet au Client :

- d'utiliser les Livrables pour les besoins propres de son projet ;
- de les transmettre à ses sous-traitants et partenaires impliqués dans le même projet, sous réserve qu'ils soient eux-mêmes engagés à un titre contractuel respectant la confidentialité et les présentes restrictions.

La licence ne permet pas au Client :

- de réutiliser les Livrables pour un autre projet ou un autre événement ;
- de les céder, sous-licencier ou commercialiser ;
- de revendiquer un droit de propriété sur la Méthode SOCLE® ou sur les Bibliothèques ESE qu'ils contiendraient.

14.4 Cession de droits — option contractuelle

Le Client peut, dans le cadre de Conditions Particulières ou d'un Contrat d'Entreprise spécifique, demander la cession patrimoniale des droits sur les Livrables (à l'exclusion de la Méthode SOCLE® et des Bibliothèques ESE qui restent en tout état de cause inaliénables). La cession fait alors l'objet d'une rémunération distincte, négociée séparément, conformément aux articles L.131-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (mention expresse de chaque droit cédé, étendue, destination, durée, lieu).

14.5 Réutilisation par ESE

ESE se réserve le droit, sans contrepartie financière au Client, d'utiliser les enseignements, le savoir-faire et les méthodes développés ou consolidés à l'occasion de la Prestation, ainsi que de présenter la mission dans ses références commerciales (nom du Client, nature de la mission, dans le respect des engagements de confidentialité de l'article 15).

ARTICLE 15 — CONFIDENTIALITÉ

15.1

Pendant la durée de négociation, l'exécution des Prestations et pendant une période de cinq (5) ans suivant leur achèvement, chaque Partie s'engage à ne pas divulguer ni faire divulguer par les membres de son personnel ou ses Sous-traitants toute information ou tout document obtenu de l'autre Partie, par quelque moyen que ce soit, dans le cadre de la relation contractuelle.

15.2

L'engagement de confidentialité ne s'applique pas aux informations :

- qui sont ou tombent dans le domaine public sans faute de la Partie qui les divulgue ;

- qui étaient déjà connues de la Partie réceptrice avant leur divulgation, et qu'elle peut justifier ;
- qui sont divulguées par un tiers de bonne foi, lui-même non tenu d'obligation de confidentialité ;
- dont la divulgation est requise par une décision de justice ou une autorité administrative compétente.

15.3 Articulation NDA

Lorsque les Parties ont signé ou signent un NDA spécifique, les stipulations du NDA prévalent sur le présent article pour ce qui concerne l'objet et la durée de la confidentialité.

15.4 Communication commerciale ESE

ESE est autorisée à mentionner le nom du Client et la nature générique de la mission dans ses supports commerciaux (site web, présentations, références), sauf opposition expresse du Client formulée à la signature de la Commande. Cette autorisation ne porte pas sur les éléments couverts par un NDA.

ARTICLE 16 — DONNÉES PERSONNELLES

16.1

Le traitement des Données personnelles éventuellement échangées entre les Parties dans le cadre de l'exécution des Prestations est régi par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

16.2

Lorsque le Client transmet à ESE des Données personnelles relevant de sa propre activité (collaborateurs, prestataires, contacts, intervenants), il intervient en qualité de responsable de traitement et ESE en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. Une convention de sous-traitance des données (DPA) conforme à l'article 28.3 du RGPD est conclue entre les Parties à la signature de la Commande, ou figure en annexe des présentes.

16.3

ESE met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des Données personnelles, conformément à l'article 32 du RGPD. ESE s'engage à notifier au Client toute violation de Données personnelles dont elle aurait connaissance dans un délai de soixante-douze (72) heures.

16.4

Le Client peut exercer ses droits d'accès, de rectification, d'effacement, de portabilité, de limitation et d'opposition sur ses propres Données personnelles traitées par ESE, par courrier adressé à ESE — Event & Safety Engineering, 15 rue des Halles, 75001 Paris, ou par email à l'adresse contact@ese-techsolutions.com.

ARTICLE 17 — DROIT À L'IMAGE ET PUBLICATION

17.1

Le Client autorise expressément ESE à utiliser, à des fins de référence et de communication commerciale, les images, photographies, vidéos, plans et rendus produits par ESE dans le cadre de la mission, ainsi que les images générales de l'événement ou du projet, sous réserve qu'aucune personne physique ne soit identifiable.

17.2

Lorsque les images contiennent des personnes physiques identifiables, ESE ne procède à aucune publication sans avoir obtenu, par l'intermédiaire du Client ou directement, le consentement exprès des personnes concernées au sens de l'article 9 du Code civil et des articles 7 et 9 du RGPD.

17.3

Le Client peut s'opposer à toute publication par mention expresse dans l'Offre ou le Bon de Commande, ou par notification écrite ultérieure. L'opposition vaut pour les images non encore publiées.

17.4

Pour les artistes, intervenants et prestataires intervenant sur l'événement, l'enregistrement, la diffusion ou la captation sont soumis à un accord séparé, dont la responsabilité incombe au Client en sa qualité d'organisateur.

ARTICLE 18 — FORCE MAJEURE

18.1

Aucune des Parties n'est responsable d'un manquement à ses obligations dont l'exécution est empêchée par un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil, c'est-à-dire un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

18.2

La Partie qui invoque la force majeure en notifie l'autre Partie sans délai et au plus tard dans les sept (7) jours suivant sa survenance, par tout moyen écrit. À défaut, elle ne peut s'en prévaloir.

18.3

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue. Les Parties s'efforcent conjointement de réduire les effets de l'événement.

18.4

Si l'empêchement se prolonge plus de trois (3) mois, chaque Partie peut résilier la Commande de plein droit, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les sommes versées au titre des Prestations déjà réalisées restent acquises à ESE.

ARTICLE 19 — RÉSILIATION

19.1 Résiliation pour faute

En cas d'inexécution totale ou partielle, de mauvaise exécution ou de violation par l'une des Parties de ses obligations contractuelles, non régularisée dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre Partie peut résilier de plein droit la Commande, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre.

19.2 Résiliation pour insolvabilité

Chaque Partie peut résilier la Commande de plein droit en cas de cessation d'activité, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'autre Partie, sous réserve des dispositions impératives du livre VI du Code de commerce.

19.3 Résiliation pour convenance par le Client

La résiliation pour convenance par le Client est régie par l'article 8 (annulation).

19.4

La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet à la date qu'elle indique, sous réserve des préavis applicables.

ARTICLE 20 — RÉVERSIBILITÉ ET RESTITUTION

20.1

À l'issue de la mission ou en cas de résiliation, et sous réserve du règlement intégral des sommes dues, ESE restitue au Client les Livrables finaux et lui transmet, sur demande écrite, copie des Données personnelles et données projet propres au Client en sa possession, dans un format ouvert et lisible.

20.2

ESE conserve, pour les besoins de sa documentation interne et de sa défense juridique, une copie des Livrables et des éléments échangés pendant la durée de prescription légale applicable (cinq (5) ans à compter de la fin de la mission, ou dix (10) ans pour les documents techniques signés engageant la responsabilité d'ESE).

20.3

Les Données personnelles transmises à ESE par le Client en qualité de responsable de traitement font l'objet d'un effacement ou d'une restitution à l'issue de la mission, conformément à la convention de sous-traitance des données (DPA).

ARTICLE 21 — MÉDIATION ET JURIDICTION

21.1 Loi applicable

Les présentes CGV et les contrats passés entre les Parties sont régis par la loi française.

21.2 Médiation préalable obligatoire

En cas de litige entre les Parties relatif à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation d'une Commande, les Parties s'engagent, préalablement à toute action en justice, à tenter de résoudre le différend à l'amiable, et à recourir, en cas d'échec d'une négociation directe, à la médiation conventionnelle auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), conformément à son règlement.

La saisine du médiateur suspend les délais de prescription pendant la durée de la médiation. La tentative de médiation est réputée avoir échoué à défaut d'accord trouvé dans un délai de soixante (60) jours à compter de la désignation du médiateur, sauf accord exprès de prolongation par les Parties.

21.3 Jurisdiction compétente

À défaut de résolution amiable, tout litige relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, y compris en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de procédures sur requête.

ARTICLE 22 — INTUITU PERSONAE

22.1

La Commande est conclue intuitu personae, à raison des qualités de chaque Partie. Le Client ne peut céder, transférer ou déléguer tout ou partie des droits et obligations issus de la Commande à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord préalable et écrit d'ESE.

22.2

ESE peut, dans le cadre d'une opération de cession, fusion, scission ou apport partiel d'actifs, transférer ses droits et obligations à toute entité venant aux droits d'ESE, sous réserve d'en informer préalablement le Client.

ARTICLE 23 — DISPOSITIONS DIVERSES

23.1 Divisibilité

Si une stipulation des présentes CGV est jugée nulle ou inapplicable par une juridiction compétente, les autres stipulations demeurent en vigueur.

23.2 Tolérance

Le fait pour ESE de ne pas se prévaloir d'une stipulation des présentes CGV ne peut être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

23.3 Langue

Les présentes CGV sont rédigées en langue française. En cas de traduction, la version française fait seule foi.

23.4 Intégralité

Les présentes CGV, complétées par l'Offre, le Devis, les Conditions Particulières et le cas échéant le Contrat d'Entreprise et le NDA, expriment l'intégralité de l'accord des Parties et annulent toute correspondance ou accord antérieur ayant le même objet.

23.5 Modifications des CGV

ESE peut modifier les présentes CGV. La version applicable à une Commande est celle en vigueur à la date de signature de la Commande, accessible sur le site ese-techsolutions.com.